

THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN THUẾ GTGT VÀ TNCN ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

Điều 4. Nguyên tắc tính thuế và ngưỡng doanh thu chịu thuế

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn.

Điều 5. Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Cơ quan thuế xác định doanh thu và mức thuế khoán theo hồ sơ khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế và kết quả điều tra doanh thu thực tế.

Điều 6. Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hoặc hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ kê khai thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC.

Phụ lục I. Tỷ lệ phần trăm (%) tính thuế trên doanh thu của hộ kinh doanh

1. Phân phối, cung cấp hàng hóa (bán buôn, bán lẻ): Tỷ lệ thuế GTGT là 1%; Tỷ lệ thuế TNCN là 0.5% (Tổng cộng 1.5% trên doanh thu).
2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ thuế GTGT là 5%; Tỷ lệ thuế TNCN là 2% (Tổng cộng 7% trên doanh thu).
3. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ thuế GTGT là 3%; Tỷ lệ thuế TNCN là 1.5% (Tổng cộng 4.5% trên doanh thu).
4. Hoạt động kinh doanh khác: Tỷ lệ thuế GTGT là 2%; Tỷ lệ thuế TNCN là 1% (Tổng cộng 3% trên doanh thu).